רזניק • פז • נבו
נאמנויות בע"מ

13 במאי, 2026

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
<u>של קבוצת אקרו בע"מ</u>

ג.א.נ.,

הנדון: <u>הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של קבוצת אקרו בע"מ</u>
<u>("החברה") - ללא התכנסות בפועל</u>

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "**הנאמן**" ו- "**אגרות החוב**", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, **אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה- 20 במאי, 2026 בשעה 16:00** ("**האסיפה**").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") או הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ד', ה- 20 במאי, 2026, בשעה 10:00.

הנאמן ייבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה, תתקיים אסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב, ביום א', ה- 24 במאי, 2026 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) (להלן: "**האסיפה הנדחית**") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

<u>רקע כפי שנמסר מהחברה</u>:

כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 19 בפברואר 2026[1], ובדוח זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר פורסם ביום 4 במרץ 2026[2], החברה התקשרה עם ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ("**ישראל קנדה**") בהסכם מיזוג סטטוטורי על פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**המיזוג**"), לפיו, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו (שנכון למועד זה טרם התקיימו במלואם), החברה תתמזג אל ולתוך ישראל קנדה, באופן שכלל נכסיה והתחייבויותיה של החברה (לרבות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה) יועברו לישראל קנדה, במצבם As-Is (כמו שהוא) ("**המיזוג**").לאור חילופי השליטה הצפויים בחברה עם השלמת המיזוג, מבקשת החברה לתקן את שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), באופן שתניית שינוי השליטה תותאם לחילופי השליטה הצפויים. יובהר כי נוסח תניית שינוי השליטה המפורטת בתיקון שטר הנאמנות המוצע, אשר ייכנס לתוקפו רק עם כניסתו לתוקף של המיזוג הינו זהה לנוסח תניית שינוי השליטה בשטר הנאמנות

[1] מס' אסמכתא: 2026-01-016060.
[2] מס' אסמכתא: 2026-01-019777.

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 67778
טל. 03-6389200, פקס. 03-6393316
www.rpn.co.il

של אגרות החוב (סדרה ט') של ישראל קנדה, אשר הונפקו לאחרונה. הנוסח האמור מפורט בתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה.

1. **<u>הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלהלן:</u>**

<u>תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב</u> (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה. יובהר כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו רק עם כניסתו לתוקף של המיזוג.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ומורים לנאמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. **<u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>**

2.1 מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית (להלן: "**החברה לרישומים**") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

<u>או</u>

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

<u>המועד הקובע לזכאות להשתתפות באסיפה הינו יום 14 במאי, 2026</u>

3. **<u>כתב מינוי וייפוי כוח</u>**

3.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח.

3.2 כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.

3.3 אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

3.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 67778
טל. 03-6389200, פקס. 03-6393316
www.rpn.co.il

3.5 כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפה.

4. **<u>המניין החוקי</u>**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לצורך קבלת החלטה לעיל הינו נוכחותם של מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות בחמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

5. **<u>כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי</u>**

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום א', ה-24 במאי, 2026 בשעה 16:00** (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, לצורך לקבלת החלטה לעיל, יתהווה מניין חוקי על ידי מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

6. **<u>הצבעה</u>**

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ד', ה-20 **במאי**, 2026 בשעה 10:00 ("**מועד נעילת ההצבעות**").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל voting@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

7. **<u>הודעות עמדה</u>**

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא העולה להצבעה באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ג', ה- 19 במאי, 2026 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. **<u>שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן</u>**

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

8.1 בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה

נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שעל סדר היום ("**ההחלטה**"); וכן

8.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי</u>:

8.3 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך

8.4 **<u>בעדיפות שניה</u>** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

8.5 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ההחלטה, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי סעיף זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

8.6 **<u>מובהר</u>** כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 67778
טל. 03-6389200, פקס. 03-6393316
www.rpn.co.il

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיף זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופה לתנאים הבאים:

(i.) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

(ii.) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii.) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv.) ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v.) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

8.7 התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

9. <u>עיון במסמכים</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב, בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

<u>הדו"ח נחתם ע"י:</u>

<u>יוסי רזניק, מנכ"ל משותף</u>